SENTENÇA

[Fornecimento de medicamentos]
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
0833263-46.2019.8.15.2001
AUTOR: C. J. L. G.
REU: UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Visto etc.

Trata-se de **Impugnação ao Cumprimento de Sentença** manejada pela **UNIMED JOÃO PESSOA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO** (Impugnante) nos autos da fase de cumprimento da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada por **C. J. L. G.,** menor impúbere, representado por sua genitora **CARLINE LINHARES BARBOSA** (Impugnado). A **Sentença** (ID 107074597), com trânsito em julgado certificado (ID 110634766), julgou **parcialmente procedente** o pedido inicial do Impugnado, confirmando a tutela de urgência para a cobertura do tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista (TEA), mas *excluindo* a obrigação de custeio de tratamentos considerados não médicos e o pedido de indenização por danos morais. Em razão da sucumbência parcial e recíproca, a Sentença condenou as partes a arcarem, cada uma, com **50% (cinquenta por cento)** das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em **15% (quinze por cento)** sobre o valor da causa, que é de **R$ 20.000,00** (vinte mil reais).

O Impugnado, na pessoa de sua advogada, apresentou o Cumprimento de Sentença (ID 112375372), pleiteando a quantia de **R$ 3.000,00 (três mil reais)** a título de honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que este seria o valor integral da verba honorária arbitrada.

A Impugnante ofereceu a presente Impugnação (ID 114905470), alegando **excesso de execução**, sob o fundamento de que o cálculo do Impugnado incorreu em erro ao cobrar o valor *integral* dos honorários (**R$ 3.000,00**), quando, em verdade, o valor devido pela Impugnante, em razão da sucumbência recíproca de 50%, é de apenas **R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)**, correspondente à sua cota-parte na condenação.

A Impugnante comprovou o depósito da quantia incontroversa de **R$ 1.500,00** (ID 114905472), requerendo o reconhecimento do excesso de execução no valor de R$ 1.500,00.

O Impugnado manifestou-se (ID 115003784) refutando o excesso, afirmando que a execução se deu apenas no valor de **R$ 1.500,00**, que é a parte devida pela Impugnante, embora a petição inicial da fase de cumprimento de sentença tenha, de fato, se referido ao valor total de R$ 3.000,00.

É o relatório.

Decido.

FUNDAMENTAÇÃO

A **Impugnação ao Cumprimento de Sentença** restringe-se à alegação de excesso de execução no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do cálculo supostamente não ter observado a sucumbência recíproca.

A **Sentença** exequenda (ID 107074597) foi clara ao estabelecer a sucumbência recíproca, determinando o rateio das despesas e honorários advocatícios na proporção de **50% (cinquenta por cento)** para cada parte, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Os honorários advocatícios foram fixados em **15% (quinze por cento)** sobre o valor da causa, que é de **R$ 20.000,00 (vinte mil reais)**, totalizando **R$ 3.000,00 (três mil reais)**.

A literalidade da Sentença determina que a Impugnante (Executada) é responsável por 50% deste valor, ou seja, **R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)**, a ser pago ao patrono da Impugnado.

O valor de **R$ 3.000,00** refere-se ao total dos honorários fixados em desfavor da parte vencida, e não ao *quantum* devido pela Impugnante ao patrono do Impugnado.

Ainda que o Impugnado tenha, posteriormente, tentado esclarecer que a cobrança se limitava a R$ 1.500,00, a petição inicial do cumprimento de sentença (ID 112375372) explicitamente requereu o pagamento de **R$ 3.000,00 (três mil reais)** (o valor integral), o que ensejou a legítima e justificada interposição da presente **Impugnação**.

Logo, o valor de **R$ 3.000,00** cobrado na petição inicial do cumprimento de sentença se revela excessivo, na medida em que a obrigação da Impugnante está limitada ao percentual de sucumbência que lhe foi imposto, ou seja, **R$ 1.500,00**.

A Impugnante, por sua vez, demonstrou o cálculo do valor que entende devido (**R$ 1.500,00**), depositando esta quantia (ID 114905472), o que confirma o excesso de execução de R$ 1.500,00 sobre o valor inicial da execução.

Desta feita, acolhe-se o valor apontado pela Impugnante, por estar em consonância com o título executivo judicial, que expressamente fixou a sucumbência recíproca e a divisão igualitária dos honorários.

O valor correto dos honorários de sucumbência devidos pela Impugnante ao patrono do Impugnado é de **R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)**, o que confirma o excesso de execução, nos termos alegados.

O reconhecimento do excesso de execução, por força do princípio da causalidade, acarreta a condenação do Impugnado em honorários advocatícios sobre o valor decotado (excesso), nos termos do artigo 85, § 1º, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e com fundamento no artigo 525, § 1º, V, do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTE** a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Em consequência, fixo o valor devido pela Impugnante a título de honorários advocatícios sucumbenciais em **R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)**.

Considerando que a Impugnante comprovou o depósito da quantia de **R$ 1.500,00** (ID 114905472), e sendo este o valor correto da execução, **DECLARO EXTINTO** o Cumprimento de Sentença (fase de execução dos honorários advocatícios), nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Fica autorizado o imediato levantamento, pelo Impugnado, da quantia depositada.

Condeno o Impugnado (Exequente) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono da Impugnante, os quais fixo em **10% (dez por cento)** sobre o valor do excesso de execução reconhecido (**R$ 1.500,00**), devidamente corrigido, observando, em relação ao Impugnado, os ditames do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil (beneficiário da justiça gratuita).

Custas finais pagas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada em favor do Impugnado.

Ausentes pendências, arquivem-se os autos.

João Pessoa - PB , datado e assinado eletronicamente.
Luciana Celle G. de Morais Rodrigues
Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: LUCIANA CELLE GOMES DE MORAIS RODRIGUES
22/01/2026 07:35:34
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 131610483

26012207353427100000 1

IMPRIMIR GERAR PDF